

Datei: 04-mail-ministerium-auslandsanerkennung.eml

Von	Referat Wasserbau <wasser@ministerium.example>
An	Personalstelle <personal@nlw.example>
Datum	Mon, 18 May 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Rabenhorst / Rückkehr und Stufe

Guten Morgen,

fachlich war der Mexiko-Einsatz für uns ein Gewinn. Bitte aber vorsichtig bei der Stufenfrage: Wir wollen keinen Automatismus schaffen, dass jede internationale Projektleitung unmittelbar besoldungsrechtlich durchschlägt. Andererseits haben wir Dr. Rabenhorst in der Öffentlichkeitsarbeit als technischen Leiter dargestellt. Eine knappe Ablehnung ohne nähere Begründung könnte angreifbar sein.

Viele Grüße

A. Mehring

Datei: 12-email-projektpartner-mexiko-bestaetigung.eml

Von	paula.menchaca@example.invalid
An	rehbein@example.invalid
Datum	Thu, 18 Jun 2026 09:30:00 +0000
Betreff	Bestätigung Aufgabenbereich Projekt Laguna Clara

Sehr geehrter Herr Rehbein,

wir bestätigen, dass Sie im Projekt Laguna Clara die technische Abstimmung zur Hochwasserentlastung, die Vorbereitung der Gutachtertermine und die Kommunikation mit der regionalen Wasserbehörde koordiniert haben. Ihre Rolle war aus unserer Sicht leitend und nicht nur beobachtend.

Mit freundlichen Grüßen

Ing. Paula Menchaca

Datei: 03-zeugnisse-und-skills.csv

Nachweis	Sprache	Inhalt	Problem
Carta de desempeño	Spanisch	technische Leitung Hochwasserschutz	Übersetzung nötig
Projektbericht 2023	Deutsch/Spanisch	Pegelmodell und Deichmonitoring	Status der Tätigkeit unklar
Ministeriumspresse	Deutsch	Rabenhorst als Experte hervorgehoben	kein Besoldungsbescheid
Fortbildungszertifikat	Spanisch	GIS und Starkregenmodellierung	Anerkennung als Qualifikation offen

Tabellenblatt: Modelle

Modell	Nachzahlung grob	Vorteil	Risiko
volle Anerkennung	18400	klarer Erfolg	rechtlich unsicher
teilweise Anerkennung	9200	vergleichsfähig	Mandant unzufrieden
nur Beurteilungskorrektur	0	Karrierepfad	kein Geld

Tabellenblatt: Fristen

Datum	Ereignis	Aktion
15.01.2026	Bescheid	Widerspruch
12.02.2026	Widerspruch	Begründung nachreichen
20.04.2026	Widerspruchsbescheid	Klagefrist

Projekt „Cuenca Segura“

Rabenhorst koordinierte Deichmonitoring, Pegeldaten, Starkregenmodellierung und Schulungen lokaler Behörden. Er leitete ein Team aus Ingenieurinnen, Geodäten und IT-Spezialisten. Die Projektberichte bescheinigen ihm technische Leitung und Krisenfähigkeit während zweier Hochwasserlagen.

Die deutsche Behörde nutzt diese Erfahrung später in Pressemitteilungen, erkennt sie aber im Stufenbescheid nur eingeschränkt an. Das ist kein automatischer Rechtsverstoß, wirkt aber widersprüchlich und ist für Ermessensausübung und Vertrauensschutz relevant.

Rückkehrbescheid und Stufenfestsetzung

Der Bescheid setzt Rabenhorst in Erfahrungsstufe 5 fest. Die Zeit in Mexiko wird nur teilweise berücksichtigt, weil sie nicht vollständig in einem deutschen Beamtenverhältnis mit entsprechender Dienstpostenbewertung verbracht worden sei. Der Antrag auf Anerkennung besonderer Fachkunde wird mit der Formel abgelehnt, die Tätigkeit sei „förderlich, aber nicht besoldungsrechtlich stufenprägend“.

Der Bescheid enthält keine nachvollziehbare Abwägung der Projektaufgaben. Die Behörde trennt außerdem nicht sauber zwischen Stufe, Zulage, Laufbahnbefähigung und dienstlicher Beurteilung.

Widerspruch gegen Stufenfestsetzung und Ablehnung der Anerkennung

Der Widerspruch richtet sich nicht darauf, Auslandserfahrung beliebig in höhere Besoldung umzuwandeln. Er verlangt eine nachvollziehbare Prüfung der konkreten Tätigkeit, der dienstlichen Veranlassung, der förderlichen Zeiten und der besonderen Fachkunde. Die Behörde darf die Tätigkeit nicht in Presse und Projektsteuerung als herausgehoben behandeln und im Bescheid ohne Begründung als besoldungsrechtlich nebensächlich einordnen.

Beantragt werden Akteneinsicht, Neubewertung der Erfahrungszeit, Prüfung einer Zulage oder sonstigen Anerkennung, hilfsweise eine ermessensfehlerfreie Neubescheidung. Spanischsprachige Nachweise werden mit beglaubigter Übersetzung nachgereicht.

Klageentwurf Rabenhorst gegen Land

Anträge

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Stufenfestsetzung und Anerkennung der Auslandsverwendung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird die Rechtswidrigkeit der ablehnenden Begründung festgestellt.

Begründung

Die Behörde hat die konkrete Vergleichbarkeit der Auslandstätigkeit nicht aufgeklärt, unterschiedliche Anspruchsgrundlagen vermischt und die eigene dienstliche Veranlassung nicht hinreichend gewürdigt.

Vergleichslinie

Eine rückwirkende vollständige Höherstufung ist unsicher. Realistischer ist eine teilweise Anerkennung, Korrektur der Beurteilungsgrundlage und eine dokumentierte Zulagenprüfung.

Tätigkeitsprofil Mexiko - Wasserbau, Katastrophenschutz, Verwaltung

Der Beamte war für ein wasserwirtschaftliches Kooperationsprojekt in Mexiko abgeordnet. Er koordinierte Hochwasserschutzdaten, Vergabevorbereitung, technische Gutachten und Abstimmungen mit lokalen Behörden. Nach Rückkehr bewertet die Behörde den Einsatz als „fachlich interessant“, aber nicht laufbahn- oder besoldungsrelevant.

Streitpunkt

Die Tätigkeit war nicht bloß Auslandsrepräsentation. Sie verband ingenieurfachliche Expertise, Verwaltungssteuerung, Krisenkommunikation und internationale Koordination. Zu prüfen ist, ob diese Tätigkeit für Erfahrungsstufen, Laufbahnqualifikation, Zulagen oder Beförderungsauswahl berücksichtigt werden muss.

Vergleichbarkeit von Auslands- und Inlandstätigkeit

Die Behörde argumentiert, nur inländische Dienstposten seien unmittelbar vergleichbar. Das überzeugt in dieser Pauschalität nicht. Entscheidend ist nicht der Ort, sondern Inhalt, Verantwortung, Schwierigkeit und dienstliches Interesse. Wenn der Dienstherr den Beamten im dienstlichen Interesse entsendet, kann er die erworbene Erfahrung später nicht ohne Begründung als irrelevante Auslandsepisode behandeln.

Prüffragen

Erfolgte die Entsendung im dienstlichen Interesse?

Welche Aufgaben wurden übertragen?

Entsprach die Verantwortung einer höherwertigen Inlandstätigkeit?

Wurde der Einsatz vorher als karrierefördernd dargestellt?

Gibt es vergleichbare Anerkennungen bei anderen Beamten?

Erwartete Klageerwiderung und Repliklinie

Die Behörde wird sagen, es gebe keinen Automatismus der Anerkennung. Das ist richtig, beantwortet aber nicht die Frage, ob Ermessen erkannt und ausgeübt wurde.

Sie wird weiter sagen, der mexikanische Einsatz sei projektspezifisch gewesen. Replik: Gerade projektspezifische Verantwortung kann laufbahnrelevant sein, wenn sie fachlich und organisatorisch anspruchsvoll war.

Die Kanzlei sollte Vergleichsfälle anderer abgeordneter Beamter anfordern, ohne personenbezogene Daten unnötig offenzulegen.

Nachzahlungs- und Beförderungsreserve

Der Beamte sollte nicht nur die Stufenfestsetzung angreifen, sondern auch spätere Beförderungsentscheidungen im Blick behalten. Wenn der Auslandseinsatz in der Personalakte als neutral oder nebensächlich erscheint, kann dies bei künftigen Auswahlverfahren erneut nachteilig wirken. Deshalb wird zugleich Personalaktenberichtigung, Anerkennungsentscheidung und hilfsweise ermessensfehlerfreie Neubescheidung verlangt.

Hauptschriftsatz Auslandseinsatz Mexiko, Laufbahn und Besoldung

Antrag

Der Beklagte wird verpflichtet, über die Anerkennung des Mexiko-Einsatzes des Klägers für Erfahrungsstufe, Laufbahnprofil und spätere Beförderungsauswahl unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts erneut zu entscheiden. Hilfsweise wird beantragt, die ablehnende Entscheidung aufzuheben und die Personalakte um eine zutreffende Tätigkeitsbeschreibung zu ergänzen.

Sachverhalt

Der Kläger ist Wasserbauingenieur im Landesdienst. Er wurde für ein Kooperationsprojekt nach Mexiko entsandt. Dort koordinierte er technische Gutachten, Hochwasserschutzdaten, Behördenkommunikation und Vergabevorbereitung. Nach Rückkehr wurde der Einsatz zwar gelobt, besoldungs- und laufbahnrechtlich aber als nicht relevant behandelt.

Rechtliche Einordnung

Der Dienstherr muss Auslandstätigkeiten nicht automatisch höher bewerten. Er muss aber erkennen lassen, ob er die wesentlichen Umstände gesehen hat: dienstliches Interesse, Aufgabeninhalt, Verantwortung, Schwierigkeit, Dauer, Vergleichbarkeit mit inländischen Funktionen und spätere Verwendung. Ein pauschaler Hinweis auf den ausländischen Einsatzort genügt nicht.

Personalaktenproblem

In der Personalakte steht nur „Projektbegleitung Mexiko“. Diese Formulierung ist zu schwach, wenn der Kläger tatsächlich leitend koordiniert hat. Eine solche Verkürzung kann spätere Auswahlentscheidungen beeinflussen. Deshalb wird neben der Besoldungsfrage auch eine Personalaktenberichtigung verfolgt.

Besoldung und Nachzahlung

Für die Besoldung ist entscheidend, ob der Einsatz als Erfahrungszeit oder für bestimmte Zulagen relevant sein kann. Die Kanzlei rechnet konservativ und offensiv. Konservativ wird nur die erkennbare Stufendifferenz berechnet. Offensiv wird zusätzlich geprüft, ob spätere Beförderungsverzögerungen kausal auf die Nichtanerkennung zurückgehen.

Internationale Besonderheiten

Der Fall ist kein privates Auslandsabenteuer. Der Kläger handelte im dienstlichen Interesse und mit Billigung seiner Behörde. Deshalb muss die Behörde erklären, warum dieselbe Tätigkeit im Ausland weniger zählen soll als eine vergleichbare Inlandstätigkeit.

